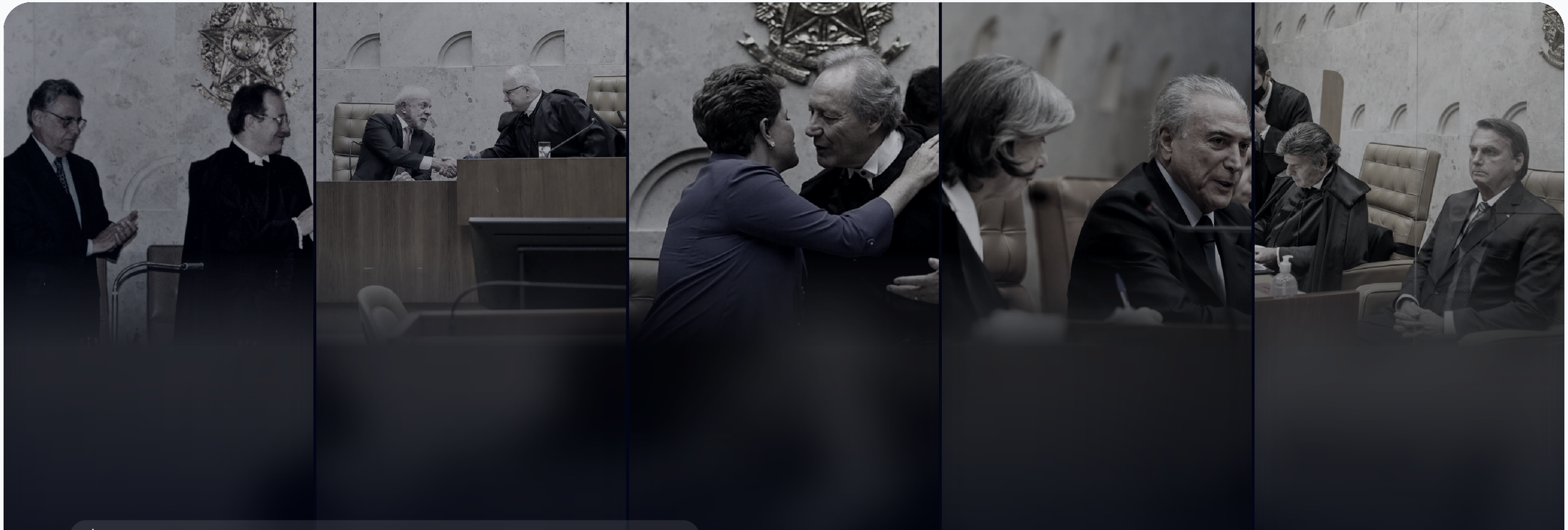


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró, 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

PROBLEMA

Então, o que o Supremo fez com os decretos presidenciais nos últimos 37 anos?

Decretos

17.231

atos no acervo de decretos da Presidência da República entre 1988 e 2025

Ações no STF

242

ações no controle concentrado sobre decretos publicados no período

Proporção

1 : 71

Existe cerca de 1 ação no STF para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União

A proporção não diz quantos desses atos inovaram na ordem jurídica, porque boa parte executa leis ou cuida da rotina da administração pública federal. Mas eles também podem tocar

impostos | segurança pública | saúde pública | meio ambiente | participação popular

MEDIDA PROVISÓRIA

Sequestra a atenção da sociedade por ter força de lei desde a publicação e tranca a pauta do Congresso Nacional quando passa de 45 dias sem votação.

DECRETO

Não tem rito, nem prazo e reúne sob o mesmo nome normas gerais e atos de efeito concreto, parte deles sem número. No Supremo, boa parte das ações em que ele é o objeto termina sem que o Tribunal decida se o seu conteúdo é constitucional.

Introdução e Seção 5 (Amorim Neto; Tafner, 2002; Pires, 2008; Brasil, 1988).

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

A pergunta se limita ao modo como cada processo terminou, ou estava em 30 de junho de 2026, separando os casos com resolução do mérito, em que o STF enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita, daqueles que se encerram sem esse exame.

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento dessas ações sem resolução de mérito se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito, mais do que pela matéria dos decretos impugnados ou pelo governo que os editou.

CONSTRUÇÕES PROCESSUAIS ANTERIORES AO MÉRITO

1 Ofensa reflexa

A qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a ofensa reflexa.

Para o STF, o decreto impugnado viola primeiro a lei que regulamenta e só por reflexo a Constituição (Clève, 2014; Reck; Müller, 2009).

2 Prejudicialidade

A sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à prejudicialidade.

O governo pode revogar o decreto que ele próprio editou. Sem objeto, o Supremo extingue o processo sem julgar o mérito do que vigorou (Clève, 2014).

3 Decisão monocrática

A decisão monocrática do relator, que encerra a ação sem levá-la ao colegiado.

O ministro-relator mata a ação no próprio gabinete, sem passar pelos outros dez ministros (Arguelhes; Ribeiro, 2018; Reis; Meyer, 2021).

Os dados permitirão testar se as três operam juntas como um filtro anterior ao exame do mérito.

OBJETIVO GERAL

Verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

1

PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020, o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

Seção 2

2

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Seções 4.1 e 4.2

3

TERCEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

Seção 4.3

METODOLOGIA

A unidade de análise é a ação

MÉTODO 1 · SEÇÃO 2.1

Revisão sistemática da literatura

PARA QUÊ

Interpretar e organizar as categorias e os achados do campo a fim de entender como ele pensa, no caso, o controle dos atos unilaterais do Executivo.

Primeiro objetivo específico

PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020, o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as medidas provisórias (MPs).

COMO FOI FEITO

1. Protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas e registro das razões de cada exclusão.
2. Buscas em cinco bases principais e duas bases suplementares, com os campos, os filtros e os operadores reproduzidos no Quadro 1.
3. Verificação com estudos conhecidos, como recomendam Bramer et al. (2018), a partir de uma lista de nove definida antes de executar a busca, para que a avaliação não fosse feita depois de vistos os resultados.
4. Triagem e extração pelo pesquisador, como revisor único, e síntese narrativa e temática, escolha imposta pela heterogeneidade dos desenhos de pesquisa do corpus.
5. Revisão do tipo que Gough, Thomas e Oliver (2012) chamam de configurativa, que deixa de somar resultados de estudos para testar conceitos definidos de antemão.

RESULTADO · Declarado

400 registros nas cinco bases principais
32 duplicados e 40 não extraídos do Redalyc saem antes da triagem

328 triados por título e resumo
284 excluídos pelos títulos e 10 pelos resumos

34 textos completos lidos por inteiro
17 excluídos com as razões registradas

21 estudos no corpus
17 das bases principais e 4 das buscas suplementares

5 de 5

estudos conhecidos e elegíveis recuperados. A verificação indica que a assimetria vem da literatura, e não de uma busca mal calibrada ou desatenta

REFERÊNCIAS Page et al. (2021) · Bramer et al. (2018) · Gough, Thomas e Oliver (2012) Seção 2.1 e Figura 1

MÉTODO 2 · SEÇÃO 3.1

Construção do banco de dados

PARA QUÊ

Responder à pergunta com as fontes processuais, num conjunto delimitado de ações identificadas e classificadas pelos mesmos critérios.

Os painéis não bastam para identificar as ações contra decretos presidenciais, e a base pública do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não cobre o Supremo.

COMO FOI FEITO

Cruzamento entre os painéis de dados abertos do Supremo e o acervo de decretos da Presidência da República, com conferência manual de cada ação. [16]

7.612

ações de controle concentrado no painel de decisões

3.028 no painel de acervo

9 DE JUNHO DE 2026 · PASSO 1 DE 10

Três painéis do Corte Aberta

O painel de decisões tinha 7.612 ações de controle concentrado, o de acervo tinha 3.028 e trazia o campo de legislação, e o de legitimados trazia as partes de cada processo.

17.338

decretos de 1988 a 2026

14 DE JUNHO · PASSO 2 DE 10

Decretos da Presidência da República

Os 17.338 decretos de 1988 a 2026 foram baixados do sítio da Presidência da República.

7.991

ações numa só planilha

4.963 sem o campo de legislação

18 DE JULHO · PASSO 3 DE 10

União dos painéis

Uma rotina em linguagem de programação R juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma. Dessas, 4.963 estavam só no painel de decisões e por isso vieram sem o campo de legislação.

2.234

ações com o Executivo federal no polo passivo

ADC nº 84, 85 e 96 à parte

19 DE JULHO · PASSO 4 DE 10

Cruzamento com o acervo de decretos

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, o número de cada decreto citado e o procurou entre os decretos baixados. Ela também marcou as 2.234 ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram. As ADCs propostas pelo Presidente da República foram conferidas à parte, porque nelas ele é o autor.

24 DE JULHO · PASSO 5 DE 10

A codificação das variáveis começou em 24 de julho

Ver o método 3, coleta dos autos e codificação →

232

ações na base inicial

223 confirmadas uma a uma

16 DE SETEMBRO · PASSO 6 DE 10

Segunda triagem e conferência manual

A conferência das ações uma a uma confirmou 223. Em 152, a rotina tinha achado o decreto, e nas outras 71 ele só apareceu na leitura. A leitura dos autos acrescentou as ADPF nº 964 a 967, e a rotina corrigida achou mais cinco ações, também conferidas nos autos, o que levou a base inicial a 232.[17]

16

ações que não constavam da base inicial

15 cumpriram as regras

DEPOIS DA BASE INICIAL · PASSO 7 DE 10

Dezesseis ações identificadas depois

Oito vieram da comparação com o estudo de Dias (2024), duas de notas do Portal da Legislação que associam ações a decretos, cinco de referências a ações correlatas nos autos já reunidos e duas do campo “Legislação” do Corte Aberta. A ADPF 640 apareceu em dois desses caminhos. Todas foram conferidas nos registros e documentos oficiais do STF.

▼ Por que Dias (2024) não entrou na revisão sistemática

O seu registro no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES fica fora dos filtros por tipo, ano e área que a busca aplicou[18], e o arquivo depositado traz só os elementos pré-textuais, a introdução e as referências. O estudo mede, ainda, objeto distinto, pois toma por unidade o acórdão do Plenário.

REGRAS DE INCLUSÃO · PASSO 8 DE 10

A inclusão segue quatro regras, escritas e registradas

1. O ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.
2. A ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025.
3. O decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.
4. O Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

8.712

processos nas bases inteiras do Corte Aberta

25 DE OUTUBRO DE 2026 · PASSO 9 DE 10

Bases inteiras do Corte Aberta

A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.[16] A situação processual foi reconstituída até 30 de junho de 2026.[15]

UNIVERSO FINAL · PASSO 10 DE 10

A decisão de incluir vem dos autos

O painel Corte Aberta serviu para encontrar ações, e a decisão de incluir os processos que foram encontrados no percurso vem dos autos, já que os campos exportados falham de vários modos.

RESULTADO · Declarado

242

ações no universo final, 227 da base inicial e 15 adicionais

232
da base inicial

+ 16
identificadas durante a análise processual e da literatura

− 6
excluídas, cinco da base inicial e uma das identificadas depois

REFERÊNCIAS · Dias (2024) · Corte Aberta · Acervo de decretos · Notas 15 a 18

MÉTODO 3 · SEÇÃO 3.1

Coleta dos autos e codificação

PARA QUÊ

Sem esse trabalho, seria impossível verificar se há separação entre a técnica jurídica e a conveniência política do Tribunal.

Como os autos completos se concentram nas ações mais recentes, a leitura integral não será usada para reforçar conclusões que dependam do tempo nem como amostra para validar a classificação das demais, mas para conferir o que as decisões citadas efetivamente dizem.

COMO FOI FEITO

1. Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF, peça por peça nas ações eletrônicas ou em pacote único na área de peticionamento, sem o uso de coletor automático.
2. Cada arquivo foi registrado em inventário, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres configurado para o português, com o original preservado ao lado da versão pesquisável.
3. Cada ação será codificada a partir da fonte mais completa disponível, que pode ser o inteiro teor dos autos, as peças avulsas ou os dados do painel com a decisão publicada. **O que a codificação registra**
4. A base separa as informações em quatro estratos, e três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência, de modo que cada percentual possa ser lido ao lado do número de casos e da qualidade da fonte que o sustentam. **Os quatro estratos**
5. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada, como recomendam Epstein e Martin (2014).

O QUE A CODIFICAÇÃO REGISTRA

O desfecho, o seu fundamento e o órgão que o proferiu, o governo que editou o decreto, o proponente, a matéria, o parâmetro constitucional invocado, a natureza do decreto e o tipo de ofensa alegada.

OS QUATRO ESTRATOS

O primeiro, com uma linha por ação e vinte e oito colunas, guarda as variáveis codificadas e é a fonte de toda contagem. O segundo reúne os metadados do painel, como partes, relator, datas e situação processual. O terceiro, de uso analítico, deriva integralmente do primeiro e pode ser recalculado a qualquer momento, e o quarto registra a origem de cada informação, o que falta e por qual via se obtém.

RESULTADO · Declarado

4.966 arquivos

156.654 páginas

Pacotes da área de peticionamento [20]

PACOTES DA ÁREA DE PETICIONAMENTO

Os pacotes baixados na área de peticionamento trazem impressos o nome e os dados pessoais do pesquisador e, por isso, não integrarão o material disponibilizado para replicação.

CODIFICAÇÃO · Preliminar

A planilha de seleção confirma as 242 ações, [21] mas a codificação ainda não está concluída em todas.

Primeiros números nos resultados preliminares →

REFERÊNCIAS Epstein e Martin (2014) Notas 20 e 21

MÉTODO 4 · SEÇÃO 3.2 · PLANO DESCRITIVO

Teste qui-quadrado e V de Cramér

PARA QUÊ

Mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido.

Segundo objetivo específico

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

COMO SERÁ FEITO

1. O plano descritivo apresentará a distribuição dos desfechos e as medidas de associação entre cada atributo e a resolução de mérito.
2. O teste qui-quadrado indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso, e o V de Cramér medirá a intensidade dessa associação.
3. O desfecho será cruzado com o proponente, o governo emissor e o período de ajuizamento, a matéria, o conteúdo constitucional invocado, a natureza do decreto, o tipo de ofensa alegada e a invocação do artigo 49, V, da Constituição.
4. A descrição dos desfechos e as associações bivariadas tomarão as ações decididas até 30 de junho de 2026, com frequências recalculadas sobre o universo final.

RESULTADO

○ A apresentar nas Seções 4.1 e 4.2

A primeira parte da Seção 4 apresentará os desfechos, separando a resolução de mérito das extinções que dispensam o exame do mérito, e examinará as causas de extinção sem resolução de mérito, em especial **a perda superveniente do objeto**, **o não conhecimento por ofensa reflexa** e **a ilegitimidade ativa**.

60,65%

de decisões individuais no controle concentrado entre 1988 e 2018 (Reis; Meyer, 2021). A proporção de decisões do relator será comparada a esse número

> **A hipótese é que, nas ações contra decretos, a maioria morra ainda na fase monocrática, pelas mãos do ministro-relator.**

A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Será confrontada com a natureza objetiva do processo de controle abstrato, no qual o STF já admitiu julgar a norma revogada quando a ação estava em pauta (Clève, 2014), e com o que Da Ros (2008) e Silveira (2016) registraram para as MPs.

A OFENSA REFLEXA

Será examinada a partir de Reck e Müller (2009) e da distinção entre regulamento de execução e regulamento autônomo (Binenbojm, 2014).

A ILEGITIMIDADE ATIVA

Será examinada a partir da exigência de pertinência temática, que o próprio Tribunal construiu (Clève, 2014).

REFERÊNCIAS Reis e Meyer (2021) · Clève (2014) · Da Ros (2008) · Silveira (2016) · Reck e Müller (2009) · Binenbojm (2014)

MÉTODO 5 · SEÇÃO 3.2 · PLANO MULTIVARIADO

Regressão logística penalizada em dois estágios

PARA QUÊ

Essas técnicas medem, em cada estágio, a associação entre os atributos e a resolução de mérito, o que responde à pergunta de pesquisa.

Terceiro objetivo específico

TERCEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

COMO SERÁ FEITO

1 No plano multivariado, de caráter exploratório, a regressão logística penalizada (Firth, 1993), escolhida pelo número pequeno de casos e pela separação entre os desfechos, estimará os atributos em conjunto em dois estágios.

ESTÁGIO 1

A sobrevivência ao exame do relator

Exclui as ADC, por terem poucos casos, e as ações em que o tipo de ofensa não se aplica

→

ESTÁGIO 2

O exame do mérito pelo colegiado

Restrito às ações decididas pelo colegiado

VERIFICAÇÕES

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇAS

O teste de razão de verossimilhanças dirá se cada grupo de variáveis contribui para o modelo.

VEROSSIMILHANÇA PERFILADA

Os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada darão a margem de incerteza de cada estimativa.

REAMOSTRAGEM

A reamostragem verificará se os resultados se mantêm quando a amostra varia.

VALIDAÇÃO CRUZADA

A validação cruzada medirá quanto o modelo acerta em casos que não serviram para estimá-lo.

PROBABILIDADES PREDITAS

As probabilidades preditas traduzirão os coeficientes da regressão em perfis típicos de ação.

RESULTADO

○ A apresentar na Seção 4.3

A segunda parte da Seção 4 verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto, primeiro na chegada da ação ao colegiado e depois, entre as que chegam, no exame do mérito. Desse confronto sairão as proposições teóricas desta dissertação, a começar pelo filtro anterior ao mérito que a Introdução anuncia.

A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

REFERÊNCIAS Firth (1993) · Epstein e King (2002) · Silva (2013) · Falsarella (2024)

MÉTODOS 6 A 8 · SEÇÃO 3.2

Outras três técnicas

Análise de riscos competitivos

PARA QUÊ

Mostrar se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito. Isso testa a ideia de que o decreto precisa continuar em vigor até ser julgado.

COMO SERÁ FEITO

A análise usará as datas de ajuizamento e de decisão para acompanhar cada ação ao longo do tempo. A simples contagem dos desfechos não basta para esse teste, porque ignora o tempo e as ações ainda pendentes.

Busca do ponto de mudança

PARA QUÊ

Dizer, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento, sem que a pesquisa precise fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019.

COMO SERÁ FEITO

A análise de riscos competitivos e a busca do ponto de mudança usarão as datas de ajuizamento e de decisão de todas as ações em que elas são conhecidas, inclusive das que seguem em tramitação, tratadas como ainda sem desfecho na data de corte.

Tipologia dos fundamentos das petições iniciais

PARA QUÊ

Verificar se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa.

COMO SERÁ FEITO

A tipologia dos fundamentos recai sobre as petições iniciais.

RESULTADO ○ A apresentar

As outras três técnicas também respondem a partes da hipótese. Nesta versão, a Seção 4 traz os primeiros números e o plano da análise.

FONTE Seção 3.2 e Introdução

15. Disponível em: https://osf.io/unjf8/. Acesso em: 29 out. 2026.
16. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio. Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho. A união dos painéis é de 18 de julho, e o cruzamento com o acervo de decretos, que marcou o polo passivo de cada ação sem retirar nenhuma, é de 19 de julho. A codificação das variáveis começou em 24 de julho, e a segunda triagem com a conferência manual terminou em 16 de setembro, com as 232 ações. O painel de legitimados tinha 8.616 processos, e 625 deles ficaram fora da planilha, porque a união partiu só dos painéis de decisões e de acervo. Desses 625, 232 têm ente do Executivo federal no polo passivo. A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
18. Disponível em: https://osf.io/p8e7s/. Acesso em: 29 out. 2026.
19. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/dados_abertos/dados_abertos.html. Acesso em: 25 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.
21. Disponível em: https://osf.io/anhvf/. Acesso em: 29 out. 2026.

RESULTADOS PRELIMINARES

Algumas conclusões já são possíveis

RESULTADO 1 · SEÇÃO 2.1

● Declarado

À sombra da medida provisória

O QUE SE ENCONTROU

21

estudos no corpus, dos quais dezenove tratam de MPs e dois do decreto presidencial em sentido estrito

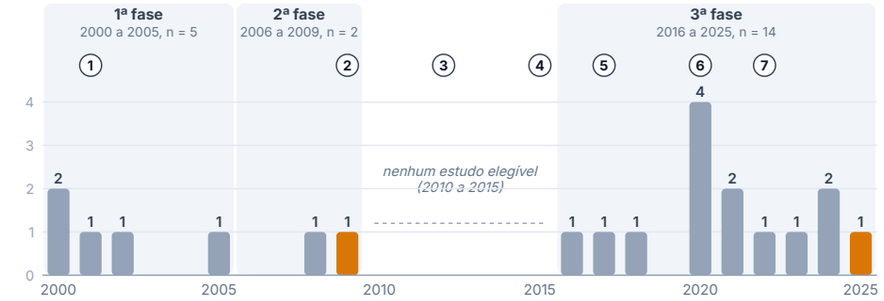
19 MPs | 2

Não há, na literatura recuperada, levantamento sistemático das ações de controle concentrado contra decretos presidenciais, descrição dos seus desfechos ou estimativa das condições em que o mérito é enfrentado, mas apenas estudos de caso e análises pontuais de interpretação das normas.

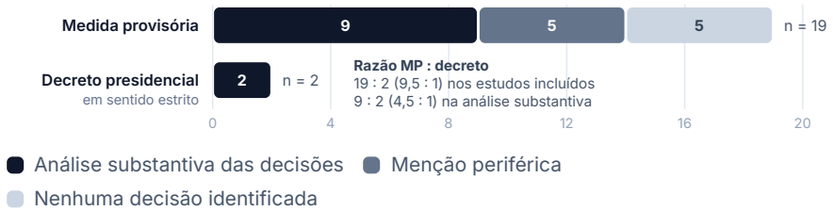
GRÁFICO

Figura 2 · Distribuição temporal do corpus e assimetria de objeto na revisão sistemática (n = 21)

A · Estudos incluídos por ano de publicação e marcos institucionais



B · Objeto normativo e centralidade do STF nos estudos



Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da matriz de extração de dados da revisão.

O QUE INDICA

Lido em conjunto, o quadro mostra claras discrepâncias.

DE OBJETO
Está na distância entre a medida provisória, tema de quase todos os estudos, e o decreto, tratado por muito poucos.

TEMPORAL
Aparece na produção concentrada em três fases, separadas por intervalos de pouca ou nenhuma publicação, um deles de seis anos.

DE CENTRALIDADE
Vem de haver estudos em que o Supremo Tribunal não é objeto de análise, mesmo num corpus construído justamente para captar o controle que ele exerce.

REFERÊNCIAS Reck e Müller (2009) | Silva e Oliveira (2025) Seção 2.1, Quadro 2 e Figura 2. Os 21 estudos estão na aba Referências

RESULTADO 2 · SEÇÃO 2.3

Declarado

As causas da assimetria e as lacunas da literatura

O QUE SE ENCONTROU

- Nenhum estudo classifica as ações pelos fundamentos da inicial, pelo vício alegado ou pelo parâmetro constitucional invocado, nem cruza essa classificação com o desfecho.
- Nenhum estudo volta ao decreto regulamentar depois de Reck e Müller (2009), de modo que a revisão tampouco permite dizer se a contenção do Tribunal mudou a partir de 2019.
- A extinção por perda superveniente de objeto aparece nos estudos sempre referida à MP convertida, reeditada ou revogada (Da Ros, 2008; Silveira, 2016; Oliveira; Amaral Jr., 2017), nunca ao decreto revogado.

AMOSTRA

Quatro dos vinte e um estudos chamam a MP de decreto

ESTUDO	COMO NOMEIA A MEDIDA PROVISÓRIA
Vasconcellos et al. (2020)	intitulam a versão inglesa do artigo “Presidential decrees after the constitutional amendment 32/2001”
Gaspardo, Santos e Marchioni (2023)	vertem o título para “provisional presidential decrees” e adotam, no corpo, a sigla PPD
Santos e Santana (2024)	escrevem, em inglês, “presidential emergency decrees (provisional measures, MPVs)”
Da Ros (2008)	intitula “Poder de decreto e accountability horizontal” um artigo que trata exclusivamente de MPs

Fonte: Seção 2.3. Se quase um quinto do corpus designa um instituto pelo nome do outro, a distinção entre os dois não é clara nem para a indexação internacional nem para parte da própria literatura.

O QUE INDICA

A assimetria pode ser explicada em três planos.

NATUREZA DOS INSTITUTOS
A MP tem força de lei e eficácia imediata desde a publicação. O decreto regulamentar submete-se à lei anterior e destina-se à fiel execução dela (Reck; Müller, 2009).

ARQUITETURA PROCESSUAL ainda por verificar
Se a ofensa reflexa barra a ação antes do mérito, o Supremo não chega a dizer se o decreto é constitucional, e ele fica invisível também para a pesquisa acadêmica.

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA PESQUISA
Existe uma população finita, delimitada e integralmente rastreável de MPs. Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável ao das MPs.

> A pergunta, por isso, deixa de ser o que a literatura escreveu sobre o decreto e passa a ser o que o Supremo decidiu a respeito dele.

REFERÊNCIAS Reck e Müller (2009) · Da Ros (2008) · Silveira (2016) · Oliveira e Amaral Jr. (2017) · Vasconcellos et al. (2020) · Gaspardo, Santos e Marchioni (2023) · Santos e Santana (2024)

RESULTADO 3 · INTRODUÇÃO E SEÇÕES 2.3 E 5

Preliminar

Quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019

O QUE SE ENCONTROU

119

das 242 ações foram ajuizadas a partir de 2019, quase a metade (49,2%)

91 com ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro no pedido de mérito

210 decididas até junho de 2026

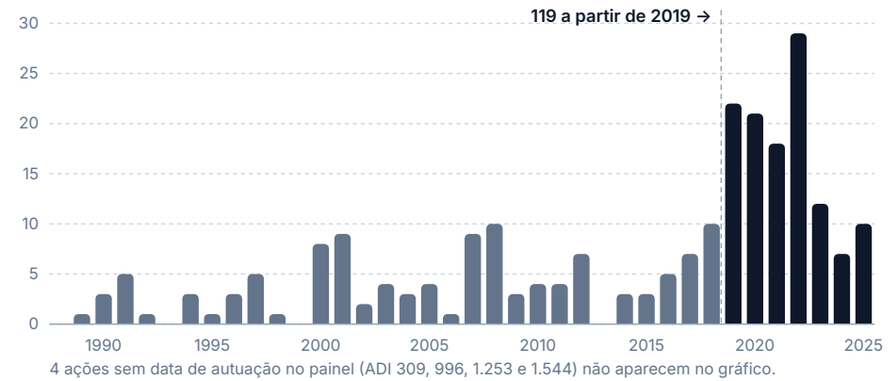
159 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI)

75 Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

8 Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)

GRÁFICO

Ações por ano de autuação



4 ações sem data de autuação no painel (ADI 309, 996, 1.253 e 1.544) não aparecem no gráfico.

Fonte: calculado da planilha de seleção das 242 ações.[21] Preliminar. Passe o cursor sobre as barras. **Abrir o explorador das 242 ações →**

O QUE INDICA

Nesse governo, o decreto parece ter virado uma arma política eficaz (Prudente Ribeiro, 2023).

O número de ações diretas contra normas federais varia fortemente entre governos, oscilação que acompanha as estratégias da oposição política aos presidentes e a saliência das políticas públicas de cada período, e não as mudanças institucionais (Taylor; Da Ros, 2008).

Para quem se opõe a um decreto, o controle concentrado é o único ponto de veto que não depende da maioria, o que ajuda a entender a presença dos partidos políticos em mais da metade das ações do universo.

> **A concentração das ações a partir de 2019 diz muito sobre quem levou os decretos ao Supremo e quais levou, mas não necessariamente sobre como foram julgados.**

REFERÊNCIAS Prudente Ribeiro (2023) Taylor e Da Ros (2008) Introdução, Seções 2.3 e 5 e nota 21

RESULTADO 4 · SEÇÕES 3.1 E 5

Declarado

O Corte Aberta tem falhas estruturais

O QUE SE ENCONTROU

As ferramentas do próprio STF são uma barreira a mais para a pesquisa empírica sobre decretos presidenciais.

894 números faltam nas planilhas

806 de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, e 88 sem motivo declarado

697 de 3.028 processos

com o campo de legislação preenchido na exportação de junho de 2026

238 de 242 ações

constam da extração oficial do STF

AMOSTRA

Ações que os campos exportados esconderam

FALHA	AÇÃO	O QUE ACONTECEU
Recorte temporal	ADI 309 e 996	Citadas por Dias (2024), decididas nos anos 1990 e ausentes das planilhas
Fora da extração	ADI 1.253 e 1.544	Identificadas em referências processuais e confirmadas nos registros e peças oficiais do STF
Rótulo errado	ADI 5.915	O rótulo apresenta o Decreto nº 9.288/2018 como “Decreto-Lei nº 9288 de 2018”, e a ação ficou fora da triagem original
Polo	ADPF 647	Impugna o Decreto nº 3.048/1999 e tem no polo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal
Decisão Final	ADI 4.447 e 6.341	O subgrupo “Decisão Final” inclui decisões que não encerram o processo, e as duas seguiam em tramitação em 30 de junho de 2026

Fonte: Seção 3.1. Cada número abre a ação no portal do STF.

O QUE INDICA

As bases tendem a priorizar os processos “finalizados a partir do ano 2000”, aviso que está no dicionário de dados do STF [19] e na ajuda do painel, mas não nas planilhas.

O recorte temporal, o campo vazio, o rótulo errado e o polo escondem ações contra decretos e ameaçam, por isso, a completude do banco.

Um decreto presidencial comum pode aparecer como “decreto-lei”, instrumento extinto pela Constituição Federal de 1988 (Nascimento; Van den Boomen, 2025).

Sob as regras, nenhuma dessas falhas basta para fazer entrar uma ação, porque a inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial.

> **O Supremo construiu em torno de si um aparato técnico insuficiente para a transparência integral de seus atos, e a pesquisa precisou sobreviver também a isso.**

REFERÊNCIAS Corte Aberta · Nascimento e Van den Boomen (2025) · Dias (2024) Seções 3.1 e 5 e nota 19

RESULTADO 5 · INTRODUÇÃO E SEÇÕES 2.2, 2.3 E 5

● Declarado

O ponto fora da curva

O QUE SE ENCONTROU

O ponto fora da curva, que desencadeia uma nova maneira de o Supremo julgar os decretos presidenciais, é a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira pelo decreto de 21 de abril de 2022 (Silva; Oliveira, 2025).

A virada foi argumentativa. A Corte inovou ao usar o desvio de finalidade para anular os efeitos do ato (Silva; Oliveira, 2025).

LINHA DO TEMPO

2003 E 2019

Como mostram a **ADI nº 2.795**, de 2003, e a **ADI nº 5.874**, de 2019, o Supremo controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição, como a vedação do art. 5º, XLIII, sem entrar no mérito da concessão.

21 DE ABRIL DE 2022

Decreto concede graça constitucional ao então deputado Daniel Silveira.

10 DE MAIO DE 2023

Ao julgar as ADPF nº **964**, **965**, **966** e **967**, ajuizadas pela Rede Sustentabilidade, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), pelo Cidadania e pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o STF declarou inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça (Brasil, 2023).

Fonte: Introdução e Seção 2.2. Cada número abre a ação no portal do STF.

O QUE INDICA

Legalidade
a ofensa reflexa bloqueia o controle (Reck; Müller, 2009)

Politicidade
a tese dos atos de governo o limita

Desvio de finalidade
abre agora uma terceira via de controle

> **Por que, então, o STF decidiu comprar a briga naquele momento, contra um ato tido como intocável, se não a comprou antes, quando provocado?**

O Supremo diminuiu os obstáculos procedimentais quando a crise atravessou a Praça dos Três Poderes e ameaçou o Judiciário, batendo à sua porta. A decisão pode ser lida como um caminho que o STF encontrou para se autopreservar.

REFERÊNCIAS Silva e Oliveira (2025) · Brasil (2023) · Reck e Müller (2009)

Seções 2, 3 e 5. Passe o cursor sobre uma referência, sobre um termo pontilhado ou sobre o número de uma nota para lê-los.

Referências

ALVES, Marcia Fernanda. **A conformação jurídico-constitucional da situação de excepcionalidade no Brasil e o controle judicial do STF frente às medidas de emergência sanitária e à necessária proteção aos direitos fundamentais**. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3340. Acesso em: 27 out. 2026.

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 13-32, jan./abr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.25091/S01013300201800010003. Acesso em: 29 out. 2026.

ARIAS, Carmem. Um estudo sobre as medidas provisórias no Brasil. **Revista Mediações**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 29-53, jul./dez. 2001. DOI: 10.5433/2176-6665.2001v6n2p29. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9120. Acesso em: 26 maio 2026.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo**: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

BRAMER, Wichor M. et al. A systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop literature searches. **Journal of the Medical Library Association**, Pittsburgh, v. 106, n. 4, p. 531-541, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5195/jmla.2018.283. Acesso em: 16 out. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**: decretos. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Base de atos publicados entre 1988 e 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 14 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Corte Aberta**: painéis de dados abertos do controle concentrado. Brasília, DF: STF, 2026. Painéis de decisões, de acervo e de legitimados. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

DORNELES, Leandro do Amaral D.; JAHN, Vitor Kaiser; SIMON, Pedro Fülber. Banalização das medidas provisórias como risco à democracia: análise constitucional das medidas provisórias editadas em matéria trabalhista no marco pós-reforma. **Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 37, n. 2, p. 107-127, jul./dez. 2021. Disponível em: https://revista.fdsm.edu.br/index.php/revistafdsm/article/view/413. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GASPARDO, Murilo; SANTOS, Letícia Rezende; MARCHIONI, Artur. Avaliação legislativa das reformas trabalhistas promovidas por meio de medidas provisórias no Governo Bolsonaro. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 19, e2323, 2023. DOI: 10.1590/2317-6172202323. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/6zPfkvcD8BsBrDXKPNqYBgM/. Acesso em: 26 maio 2026.

GONTIJO, Ludmila M. Carabeth. A medida provisória e o Estado Democrático de Direito: o controle de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência. **Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena**, Belo Horizonte, v. 11, p. 203-240, 2005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rvadctoao11&id=211. Acesso em: 3 jun. 2026.

GOUGH, David; THOMAS, James; OLIVER, Sandy. Clarifying differences between review designs and methods. **Systematic Reviews**, London, v. 1, art. 28, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28. Acesso em: 22 out. 2026.

LOUREIRO, Ythalo Frota. Comentário sobre medidas provisórias. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 5, n. 5, p. 23-36, fev. 2000. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/1106. Acesso em: 26 maio 2026.

NASCIMENTO, Roberta Simões; VAN DEN BOOMEN, Lucas Hendricus Andrade. Legislação, autoritarismo e processo legislativo democrático: análise das espécies normativas extintas no ordenamento jurídico brasileiro (1937-1988). **Revista Jurídica da UFERSA**, Mossoró, v. 9, n. 17, p. 107-136, jan./jun. 2025. Disponível em: https://doi.org/10.21708/issn2526-9488.v9.n17.p107-136.2025. Acesso em: 11 out. 2026.

OLIVEIRA, Clarice G.; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e controle de constitucionalidade: relevância, urgência e pertinência temática. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 748-763, 2017 Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5030. Acesso em: 26 maio 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PEREIRA, Gabrielle Tatith; LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Bicameralismo e tramitação de medidas provisórias: o papel do Senado Federal como ator institucional com poder de veto. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 20, e2438, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/WZFsz8ppXGzmsL9Y8mxtwgf/. Acesso em: 26 maio 2026.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Medidas provisórias e políticas públicas: uma análise do papel do Congresso Nacional nas políticas de saúde no governo Dilma (2011-2016). **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 8, n. 3, p. 54-74, 2018. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4765. Acesso em: 26 maio 2026.

PIRES, Ednilton Andrade. **As medidas provisórias e o sobrestamento das demais deliberações legislativas**. 2008. 143 f. Monografia (Especialização em Processo Legislativo) – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, Câmara dos Deputados, Brasília, 2008. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2061. Acesso em: 22 set. 2026.

PRUDENTE RIBEIRO, Ítalo. **Entre o autoritarismo e a legalidade**: uso das medidas provisórias na governabilidade do presidencialismo à Bolsonaro (2019-2022). 2023. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dd4971ea-89f6-43b9-a810-535481241b24. Acesso em: 14 out. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MULLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. "Ministrocracia" e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Imaginação, transgressão e formalização: ações do Congresso e do STF na definição de regras de tramitação de medidas provisórias. **Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 155-183, jan./abr. 2020a. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/464. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Judicialização descentralizada e individualizada da política: mudanças nas regras de tramitação de medidas provisórias a partir da Emenda Constitucional 32. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 154-174, 2020b. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/6587. Acesso em: 26 maio 2026.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; SANTANA, Guilherme Saldanha. Medidas provisórias e estabilidade democrática: a ação legislativa do Executivo para produzir governança eficaz diante de um Legislativo hostil no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, e2334, 2024. Disponível em: https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2334. Acesso em: 26 maio 2026. Publicado em inglês sob o título "Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil"; dados coletados até agosto de 2009.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

SQUEFF, Tatiana Cardoso; D'AQUINO, Lúcia Souza; TARGA, Maria Luiza Baillo. O império das medidas provisórias e a proteção do mercado no Brasil em tempos de pandemia. **Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política**, Temuco, v. 11, n. 2, p. 9-43, dez. 2020. Disponível em: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1184. Acesso em: 26 maio 2026.

TAYLOR, Matthew M.; DA ROS, Luciano. Os partidos dentro e fora do poder: a judicialização como resultado contingente da estratégia política. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, p. 825-864, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0011-52582008000400002. Acesso em: 22 set. 2026.

VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio; CUNHA, Brenda; AMARAL, Thiago Bottino do. Medidas provisórias após a EC 32/2001: um diagnóstico jurídico da regulação social no Brasil. **Revista Opinião Jurídica**, Fortaleza, ano 18, n. 27, p. 71-90, jan./abr. 2020. DOI: 10.12662/2447-6641oj.v18i27.p71-90.2020. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2194. Acesso em: 26 maio 2026.

WIELEWICKI, Luís A. G. A medida provisória segundo a mais recente doutrina e jurisprudência do STF: uma análise de seus pressupostos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Curitiba, ano 2, n. 5, p. 67-87, 2000. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/776. Acesso em: 26 maio 2026. O registro eletrônico do periódico atribui ao texto o ano de 2007, data do seu carregamento no sistema; adota-se aqui o ano do fascículo impresso, tal como indexado no LexML.

Obras citadas nesta página, conforme a lista de referências da dissertação.